

Hinweis / Notice

Akte: gesellschaftsrecht-treuepflicht-kapitalerhoehung-ulm

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

10_chat_geschaeftsleitung_lagerhalle.txt

Auszug aus dem Leitungsschat · Kanal #halle3 · 06.05. bis 20.05.2026

06.05. 18:02 Viktor Brenner: Gutachten für Halle 3 kommt laut Sachverständigem erst Ende nächster Woche.

06.05. 18:11 CFO Peter Renz: Wir brauchen für die Bank vorher eine belastbare Mietzahl. Im Modell stehen 40500 EUR pro Monat.

07.05. 07:46 Viktor Brenner: Bitte beim Entwurf bleiben. VB Industriepark hat den Umbau vorfinanziert.

12.05. 16:28 Peter Renz: Vergleichsmiete aus Blaubeuren liegt eher bei 31800 bis 35000 EUR. Ich habe die Mail in den Datenraum gelegt.

12.05. 16:41 Viktor Brenner: Nicht in den allgemeinen Ordner. Erst mit dem Gutachten zusammen einstellen, sonst gibt es wieder eine Grundsatzdiskussion.

20.05. 19:13 Peter Renz: Gutachten ist noch nicht da. Soll TOP 4 trotzdem abgestimmt werden?

20.05. 19:19 Viktor Brenner: Ja. Wir können im Vertrag eine Anpassung nach Gutachten vorsehen. Der aktuelle Entwurf hat die Klausel aber noch nicht.

08_email_anna_brenner_finanzierungsangebot.eml

Von	"Dr. Anna Brenner" <anna.brenner@ab-materialtechnik.de>
An	Viktor Brenner <v.brenner@brenner-guss.de>
Kopie	Helene Brenner <h.brenner@familienkontor-brenner.de>, "Dr. Malte Rupp" <m.rupp@rupp-eberlein.de>
Datum	Fri, 22 May 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Kapitalerhöhung – mein anteiliges Angebot und fehlende Unterlagen

Viktor,

ich halte meine Einwände aus der gestrigen Versammlung aufrecht. Unabhängig davon bin ich bereit, kurzfristig 300000 EUR einzuzahlen. Für einen darüber hinausgehenden Betrag brauche ich bis spätestens Dienstag die vollständige Debitorenliste, den NordRail-Vertrag, die Bankkorrespondenz und die Herleitung des Ausgabebetrags.

Bitte bestätige, auf welchen neuen Geschäftsanteil ich zeichnen kann und ob dieselben Bedingungen gelten wie für das Familienkontor. Die Frist bis 27.05. ist ohne diese Angaben nicht ernsthaft nutzbar. Ich bin am Montag ab 11 Uhr telefonisch erreichbar.

Anna

09_email_geschaefsfuehrer_an_notariat.eml

Von	Viktor Brenner <v.brenner@brenner-guss.de>
An	"Dr. Cora Mertens" <c.mertens@mertens-reuss.de>
Kopie	Helene Brenner <h.brenner@familienkontor-brenner.de>
Datum	Thu, 28 May 2026 18:37:00 +0200
Betreff	UR 388/2026 – bitte Anmeldung vorbereiten
Anlagen	zahlungsavis_familienkontor_1500000.pdf

Sehr geehrte Frau Dr. Mertens,

die Einzahlung des Familienkontors ist heute um 16:21 Uhr auf dem Kapitalerhöhungskonto eingegangen. Der Kontoauszug folgt morgen früh. Bitte bereiten Sie die Anmeldung vor. Nach unserer Auffassung ist das Anwaltsschreiben meiner Schwester kein Grund, den Vollzug aufzuhalten.

Die Bank erwartet den Registervollzug nicht ausdrücklich bis 31.05., aber sie verlangt einen belastbaren Eigenkapitalnachweis. Ohne Freigabe der nächsten Kredittranche können wir die Formanlage G-7 nicht abnehmen. Bitte rufen Sie mich morgen vor 09:00 Uhr an, falls Sie noch eine Erklärung benötigen.

Mit freundlichen Grüßen

Viktor Brenner

Geschäftsführer

11_liquiditaetsplan_12_wochen.csv

Woche	Anfang_EUR	Einzahlungen_EUR	Auszahlungen_EUR	Kredit_EUR	Ende_EUR	Annahme
2026-05-04	612400	988000	1215000	0	385400	NordRail offen
2026-05-11	385400	712000	1068000	0	29400	Kurzarbeit nicht beantragt
2026-05-18	29400	634000	912000	250000	1400	Banktranche teilweise
2026-05-25	1400	901000	1186000	0	-283600	ohne Kapitalzufluss
2026-06-01	-283600	2780000	1325000	0	1171400	NordRail Zahlung vollständig
2026-06-08	1171400	822000	1044000	0	949400	Normalbetrieb
2026-06-15	949400	785000	1299000	0	435400	Anzahlung Formanlage
2026-06-22	435400	866000	945000	0	356400	
2026-06-29	356400	914000	880000	0	390400	
2026-07-06	390400	801000	967000	0	224400	
2026-07-13	224400	854000	923000	0	155400	
2026-07-20	155400	889000	901000	0	143400	

12_kapitalangebote_und_stimmrechte.csv

Beteiligter

Viktor Brenner

Altanteil_EUR

200000

Altquote_Prozent

40

Angebot_neu_EUR

0

Neue_Quote_wenn_angenommen

10

Bemerkung

keine eigene Übernahme

Beteiligter

Dr. Anna Brenner

Altanteil_EUR

175000

Altquote_Prozent

35

Angebot_neu_EUR

300000

Zahlungsdatum

offen

Neue_Quote_wenn_angenommen

23.75

Bemerkung

weitere Mittel nach Unterlagenprüfung

Beteiligter

Familienkontor Brenner KG

Altanteil_EUR

125000

Altquote_Prozent

25

Angebot_neu_EUR

1500000

Zahlungsdatum

2026-05-28

Neue_Quote_wenn_angenommen

81.25

Bemerkung

gesamte Erhöhung übernommen

Beteiligter

Gesamt

Altanteil_EUR

500000

Altquote_Prozent

100

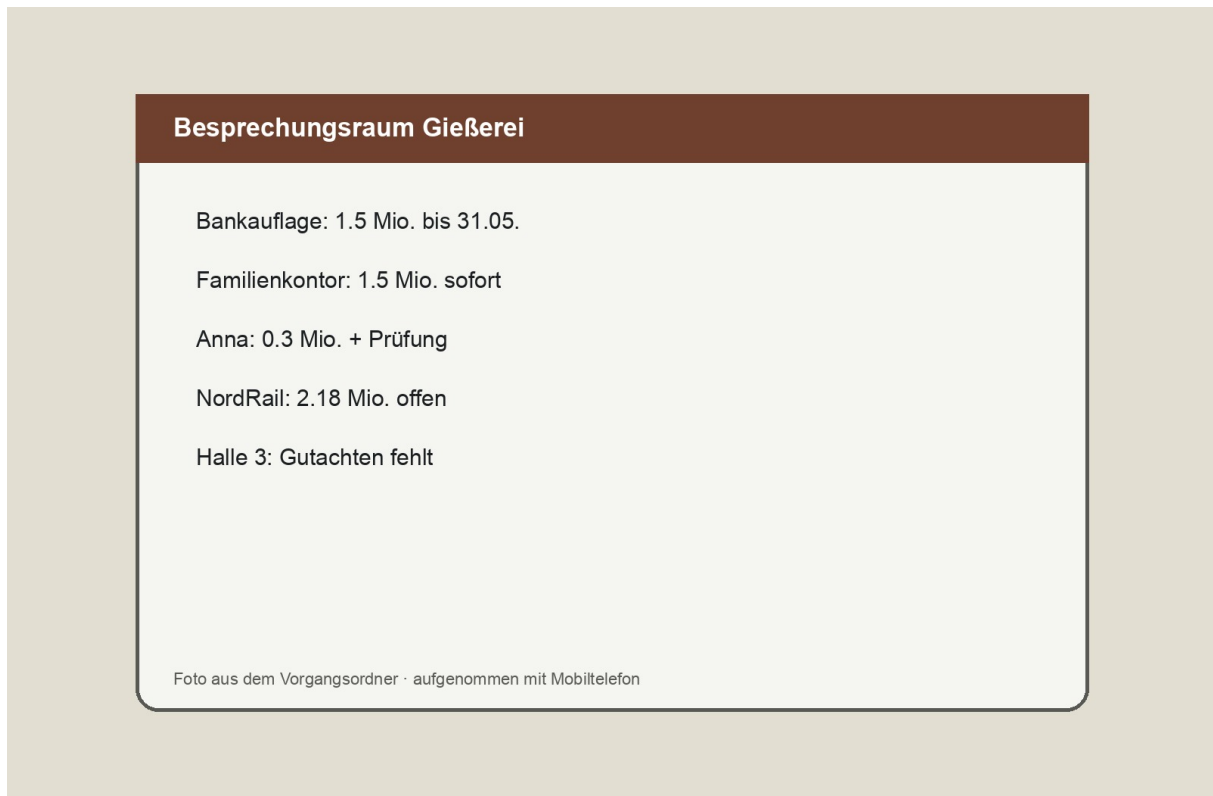
Angebot_neu_EUR

1800000

Bemerkung

Angebote übersteigen beschlossene Erhöhung um 300000 EUR

13_foto_whiteboard_kapitalrunde.jpg



Bilddatei: 13_foto_whiteboard_kapitalrunde.jpg

Gesellschaftsvertrag

Notarielle Urschrift
Register
Stammkapital
Geschäftsjahr

UR-Nr. 41/2022 Notarin Dr. Cora Mertens, Ulm
HRB 728441 Amtsgericht Ulm
500000 EUR
Kalenderjahr

1. Firma und Sitz

Die Gesellschaft führt die Firma Brenner Präzisionsguss GmbH und hat ihren Sitz in Ulm. Gegenstand ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Präzisionsgussteilen sowie die Erbringung damit verbundener technischer Dienstleistungen.

2. Geschäftsanteile

Vom Stammkapital halten Viktor Brenner einen Geschäftsanteil von 200000 EUR, Dr. Anna Brenner einen Geschäftsanteil von 175000 EUR und die Familienkontor Brenner KG einen Geschäftsanteil von 125000 EUR. Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

3. Gesellschafterbeschlüsse

Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Änderungen des Gesellschaftsvertrags, Kapitalmaßnahmen, Veräußerung wesentlicher Betriebsteile und Rechtsgeschäfte mit Gesellschaftern oder ihnen nahestehenden Unternehmen bedürfen einer Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Gesetzliche Stimmverbote bleiben unberührt.

4. Informationsrechte

Jeder Gesellschafter kann während der Geschäftszeiten Einsicht in Bücher und Schriften verlangen. Bei laufenden Verhandlungen mit Banken darf die Geschäftsführung besonders sensible Unterlagen zunächst in einem gesicherten Datenraum bereitstellen.

5. Wettbewerbs- und Nachfolgeregelung

Gesellschafter dürfen ohne Zustimmung keine unmittelbar konkurrierende Tätigkeit aufnehmen. Übertragungen an Abkömmlinge sind nach schriftlicher Anzeige zulässig; im Übrigen besteht ein Vorerwerbsrecht der Mitgesellschafter.

Dr. Cora Mertens

Notarin · beglaubigte Lesefassung

Gesellschafterliste zum 15.03.2026

Gesellschaft
Register
Liste
Gesamt

Brenner Präzisionsguss GmbH
HRB 728441 Amtsgericht Ulm
eingereicht am 15.03.2026
500000 EUR

1. Beteiligungen

Die nachfolgende Liste gibt den bei Erstellung mitgeteilten Beteiligungsstand wieder. Veränderungen seit der zuletzt aufgenommenen Liste: keine.

2. Gesellschafter

Nr.	Gesellschafter	Nennbetrag	Anteil
1	Viktor Brenner, Ulm	200000 EUR	40 Prozent
2	Dr. Anna Brenner, Neu-Ulm	175000 EUR	35 Prozent
3	Familienkontor Brenner KG, Blaubeuren	125000 EUR	25 Prozent

Dr. Cora Mertens

Notarin

Dr. Anna Brenner
Silcherstraße 19
89231 Neu-Ulm

Datum
Zeichen

06.05.2026
VB/CS 05-26

Einladung zur Gesellschafterversammlung am 21.05.2026 um 14:00 Uhr

Sehr geehrte Frau Dr. Brenner,

1. Ort und Teilnahme

Die Versammlung findet im Verwaltungsgebäude, Magirusstraße 28, Besprechungsraum Gießerei, statt. Eine Teilnahme per Videokonferenz wird zusätzlich angeboten. Bitte teilen Sie bis zum 18.05. mit, ob Sie persönlich oder durch Bevollmächtigten teilnehmen.

2. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1: Bericht zur Liquiditäts- und Auftragslage. Tagesordnungspunkt 2: Erhöhung des Stammkapitals von 500000 EUR auf 2000000 EUR durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile. Tagesordnungspunkt 3: Zulassung der Familienkontor Brenner KG zur Übernahme der neuen Geschäftsanteile; Bezugsfrist für übrige Gesellschafter bis 27.05.2026. Tagesordnungspunkt 4: Abschluss eines Lager- und Logistikvertrags mit der VB Industriepark GmbH. Tagesordnungspunkt 5: Erweiterung der Zustimmungsvorbehalte für die Geschäftsführung.

3. Unterlagen

Im Datenraum stehen der Liquiditätsplan vom 04.05.2026, das Schreiben der Alb-Donau Bank, der Entwurf des Übernahmebeschlusses und der Entwurf des Lagervertrags. Das Verkehrswertgutachten für Halle 3 wird nach Eingang ergänzt.

Mit freundlichen Grüßen

Viktor Brenner

Geschäftsführer und Gesellschafter

Anlagen

1. Beschlussentwürfe
2. Datenraumindex
3. Vollmachtsformular

Brenner Präzisionsguss GmbH
Herrn Viktor Brenner
Magirusstraße 28
89077 Ulm

Datum

30.04.2026

Zeichen

K 4188-77 / CS

Konsortiallinie 2024/188 – Liquiditätsauflage zum 31.05.2026

Sehr geehrter Herr Brenner,

1. Auslastung

Die Betriebsmittellinie von 6000000 EUR war am 28.04.2026 mit 5748810.44 EUR in Anspruch genommen. Die im Vertrag vereinbarte Mindestliquidität wurde in den Kalenderwochen 14 bis 17 dreimal unterschritten. Zugleich ist der Zahlungseingang des Kunden NordRail Systems GmbH über 2180000 EUR weiterhin offen.

2. Auflage

Das Konsortium erwartet bis zum 31.05.2026 einen nachgewiesenen Eigenkapitalzufluss von mindestens 1500000 EUR oder eine wirtschaftlich gleichwertige, nachrangige Finanzierung. Ohne fristgerechten Nachweis wird die weitere Ziehung unter dem Investitionsrahmen für die Formanlage G-7 ausgesetzt.

3. Unterlagen

Bitte reichen Sie Gesellschafterbeschluss, Übernahmeerklärungen, Zahlungsnachweise und aktualisierte Zwölf-Wochen-Planung ein. Eine Finanzierung durch ein nahestehendes Unternehmen wird nur berücksichtigt, wenn Konditionen, Rang und Rückzahlung transparent dokumentiert sind.

Mit freundlichen Grüßen

Carolin Sauter

Direktorin Firmenkunden

Anlagen

1. Covenant-Auswertung April 2026

Niederschrift vom 21.05.2026

Beginn	14:03 Uhr
Ende	17:18 Uhr
Ort	Magirusstraße 28, Ulm
Protokoll	Rechtsanwältin Lea Konrad

1. Anwesenheit

Viktor Brenner ist persönlich anwesend. Für die Familienkontor Brenner KG nimmt Komplementärin Helene Brenner teil. Dr. Anna Brenner ist mit Rechtsanwalt Dr. Malte Rupp anwesend. Sämtliche Geschäftsanteile sind vertreten. Notarin Dr. Cora Mertens nimmt ab 15:35 Uhr für die Beurkundung der Kapitalmaßnahme teil.

2. Bericht zur Lage

Viktor Brenner erläutert den offenen NordRail-Zahlungseingang und die Kreditaufgabe. Dr. Anna Brenner verlangt die Debitorenliste, den Vertrag mit NordRail, die Korrespondenz mit den Banken und eine Erläuterung, warum die Kapitalerhöhung innerhalb von sechs Tagen vollständig eingezahlt werden müsse. Ihr wird Einsicht in den Datenraum angeboten; die Debitorenliste sei dort nur ohne Einzelkundenpreise vorhanden.

3. Kapitalerhöhung

Viktor Brenner und Helene Brenner stimmen für die Erhöhung des Stammkapitals auf 2000000 EUR. Dr. Anna Brenner stimmt dagegen und erklärt Widerspruch zur Niederschrift. Sie beantragt eine Bezugsfrist bis 30.06.2026 und die Zulassung einer anteiligen Übernahme. Der Versammlungsleiter stellt fest, die Familienkontor Brenner KG sei zur Übernahme der gesamten Erhöhung zugelassen. Über den Verlängerungsantrag wird nach kurzer Unterbrechung nicht gesondert abgestimmt.

4. Lagervertrag

Viktor Brenner erklärt vor der Abstimmung, alleiniger Gesellschafter der VB Industriepark GmbH zu sein. Dr. Rupp beantragt, sein Stimmrecht bei Tagesordnungspunkt 4 nicht zu berücksichtigen. Der Versammlungsleiter lässt Viktor Brenner abstimmen und stellt 65 Prozent Zustimmung sowie 35 Prozent Gegenstimmen fest. Das Verkehrswertgutachten liegt noch nicht vor; der Vertragsentwurf nennt eine Jahresmiete von 486000 EUR und zehn Jahre feste Laufzeit.

5. Nachbemerkungen

Dr. Anna Brenner verlangt eine Abschrift der Niederschrift, sämtliche Abstimmungsergebnisse und die Beurkundungsunterlagen. Um 17:11 Uhr erklärt Notarin Dr. Mertens, die Anmeldung werde erst nach Eingang der Übernahmeerklärung und der Geschäftsführerbestätigung vorbereitet.

Lea Konrad

Protokollführerin

Brenner Präzisionsguss GmbH
Geschäftsführung
Magirusstraße 28
89077 Ulm

Datum

27.05.2026

Zeichen

CM/kr UR 388/2026

Kapitalerhöhung vom 21.05.2026 – fehlende Vollzugsunterlagen

Sehr geehrter Herr Brenner,

1. Beurkundung

Die Niederschrift der Gesellschafterversammlung und der Kapitalerhebungsbeschluss wurden unter UR-Nr. 388/2026 beurkundet. Die Familienkontor Brenner KG hat die Übernahme eines neuen Geschäftsanteils von 1500000 EUR erklärt.

2. Fehlende Unterlagen

Für die Anmeldung fehlen der Banknachweis über die Einzahlung, die Versicherung der Geschäftsführung zur freien Verfügung und eine abschließende Gesellschafterliste. Zudem liegt uns das Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Rupp vom 26.05.2026 vor, mit dem Einwendungen gegen Beschlussfassung und Bezugsfrist erhoben werden.

3. Registeranmeldung

Wir haben die Anmeldung noch nicht an das Handelsregister übermittelt. Bitte teilen Sie bis zum 01.06.2026 mit, ob die Gesellschaft trotz des angekündigten gerichtlichen Antrags den Vollzug wünscht. Wir beraten keine Seite zu den materiellen Erfolgsaussichten des Gesellschafterstreits.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Cora Mertens

Notarin

Landgericht Ulm
Kammer für Handelssachen
Olgastraße 106
89073 Ulm

Datum

29.05.2026

Zeichen

MR/AB 118/26

Dr. Anna Brenner gegen Brenner Präzisionsguss GmbH – Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin beantragen wir,

1. Anträge

der Antragsgegnerin bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache zu untersagen, die am 21.05.2026 beschlossene Kapitalerhöhung zum Handelsregister anzumelden oder weiterzuverfolgen; hilfsweise, der Antragsgegnerin aufzugeben, eine Anmeldung nur unter Mitteilung des anhängigen Streits vorzunehmen.

2. Beteiligungen und Beschluss

Die Antragstellerin hält 35 Prozent des Stammkapitals. Die übrigen Stimmen entfallen auf Viktor Brenner und die von seiner Mutter vertretene Familienkontor Brenner KG. Der Beschluss erhöht das Stammkapital um 1500000 EUR und weist die gesamte Übernahme der Familienkontor Brenner KG zu. Die Antragstellerin erhielt sechs Tage Zeit, ohne dass ihr ein konkretes anteiliges Bezugsangebot unterbreitet wurde.

3. Informationslage

Trotz wiederholter Nachfrage waren im Datenraum weder die vollständige Debitorenliste noch der NordRail-Vertrag oder ein Unternehmenswert verfügbar. Der Bankbrief verlangt einen Eigenkapitalzufluss, schreibt aber weder Übernehmer noch gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung vor. Die Antragstellerin hat am 22.05.2026 schriftlich erklärt, bis zu 300000 EUR kurzfristig und weitere Mittel nach Prüfung aufzubringen.

4. Dringlichkeit

Das Notariat hat die Anmeldung zwar noch nicht eingereicht, fordert aber eine Entscheidung der Gesellschaft bis zum 01.06.2026. Nach Eintragung und Einzahlung würden sich Beteiligungsquoten und Einflussmöglichkeiten der Antragstellerin erheblich verändern. Eine Schutzschrift der Gesellschaft ist der Antragstellerin nicht bekannt.

Dr. Malte Rupp

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Anlagen

1. Gesellschaftsvertrag
2. Einladung
3. Bankbrief
4. Protokoll
5. E-Mail-Verkehr

6. eidesstattliche Versicherung Dr. Anna Brenner